Remédios constitucionais

quarta-feira, 12 de agosto de 2026 07:02

Tabela Comparativa: Remédios Constitucionais

*São **INSTRUMENTOS JURÍDICOS** que **protegem os direitos fundamentais** contra abusos ou ilegalidades, permitindo sua garantia via **Poder Judiciário**.*

@OBATresumos	*Habeas Corpus*	*Habeas Data*	Mandado de Segurança		Mandado de Injunção	Ação Popular
			Individual	**Coletivo**		
Finalidade	Proteger a **Liberdade de Locomoção**.	Garantir **acesso** e **retificação** de **Informações Pessoais**.	Proteger **Direito Líquido e Certo**. NÃO AMPARADOS por *HC* ou *HD*	Proteger **Direitos Coletivos** ou **Individuais Homogêneo**.	**Suprir Falta de Norma** que inviabilize o exercício de direitos constitucionais.	**Anular ato lesivo** ao *patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural.*
Legitimados Ativos *(Quem pode Impetrar?)*	**Qualquer pessoa** *física ou jurídica, nacional ou estrangeira.* Só pode ser impetrado **a favor de** PESSOA NATURAL	• **Qualquer pessoa** *física ou jurídica*, nacional ou estrangeira.	• **Pessoas** *físicas e jurídicas.* • **Universidades** *reconhecidas por lei como detentoras de capacidade processual.* • Alguns órgãos públicos e o Ministério Público.	• **Partido político** *com representação no CN.* • **Organização Sindical**. • **Entidade de Classe**. • **Associação** *legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano.*	• **Qualquer pessoa** *física ou jurídica, nacional ou estrangeira.*	• **Cidadãos** *no gozo de seus direitos políticos*
Legitimados Passivos *(Contra Quem pode ser Impetrado?)*	**Qualquer pessoa** *Pública ou Privada*	• Entidades Governamentais • Bancos de Dados *Públicos*	• **Poder público** • **Particulares** *no exercício da função pública*	• Autoridade pública • Agente público	• **Autoridade que *se omitiu*** *quanto à proposição de norma*	Autoridades públicas, administradores, servidores, empregados públicos e **beneficiários do ato lesivo**
Natureza	Penal	Civil	Civil	Civil	Civil	Civil
Isenção de Custas	✓	✓	X	X	X	✓ SALVO má fé
Assistência Jurídica (Advogado)	NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE	OBRIGATÓRIA	OBRIGATÓRIA	OBRIGATÓRIA	OBRIGATÓRIA	OBRIGATÓRIA
Medida Liminar	POSSÍVEL, com *fumus boni juris* e *periculum in mora*	X	POSSÍVEL, com *fumus boni juris* e *periculum in mora*	POSSÍVEL, com *fumus boni juris* e *periculum in mora*	X	POSSÍVEL, com *fumus boni juris* e *periculum in mora*
Dilação Probatória	X	POSSÍVEL	X	X	POSSÍVEL	POSSÍVEL